道滘镇“12·14”一般道路交通事故调查报告

2020年12月14日06时21分，在东莞市道滘镇道滘大桥路段，发生一起轻型厢式货车与电动自行车碰撞，造成两人当场死亡的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》相关规定，2020年12月16日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇镇委委员、公安分局局长钟伟明为组长，道滘镇公安分局、道滘镇纪检监察办、道滘镇总工会、道滘镇交通运输分局、道滘镇应急管理分局、道滘镇司法分局等单位相关人员组成的道滘镇“12·14”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1. 粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车，品牌型号：豪沃牌 ZZ5047XXYG3315E1，车辆识别代码：LZZ1BAFB7LE790871，发动机号码：A2A20013260，使用性质：非营运，机动车所有人：黄永红，登记住所：贵州省贞丰县小屯乡龙井村龙井二组，注册日期为 2020 年 11 月 12 日，检验有效期止为 2021 年 11 月 30 日，保险终止日期：2021 年 06 月 05 日，车辆状态：正常。粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车是黄永红于 2020 年 06 月购买并登记入户。据黄永红陈述，其在事故前一天（即 12 月 13 日）驾驶粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车前往位于东莞市石碣镇的东莞市翔丰日用品有限公司装载了一批纸巾后驾车回厚街镇住处，并打算于 12 月 14 日早上驾车从厚街镇经道滘镇由广深高速道滘入口进入高速将货物送到佛山市南海区大沥镇某一间小批发部。该业务是由黄永红的表哥翁泰鹏在互联网上承接，并介绍黄永红前往运输，约定运费为 400 元。

粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车购有交通事故强制责任险和商业险，承保公司：中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司。其中商业保险第三者责任险赔偿限额为 100 万元，车上人员责任险（司机）为 10000.00 元/座*1 座，车上人员责任险（乘客）为 10000.00 元/人*2 座。经查，该轻型厢式货车近三年无道路交通违法记录，近三年除发生该交通事故外无历史交通事故记录。

2. 无号牌电动自行车，未见悬挂号牌，车身颜色粉红

色为主，其表面见“汇通”等字样，未检见车架号，电动机号：350W48V/E1/AF1803112561。该车采用踏板式两轮车车身构造，鞍座下方安装有车载蓄电池，后轮安装有电动机一台作为动力驱动装置，可实现电驱动行驶功能。车辆所有人：陈孝生。电动自行车尚不能在东莞办理机动车行驶证或者非机动车注册登记。

（二）事故车辆驾驶员

1. 粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车：黄永红，男，1996 年 05 月 11 日出生，汉族，住址：贵州省贞丰县小屯乡龙井村龙井二组，身份证号：522325199605lXXXX8，初次领驾驶证日期：2017 年 02 月 14 日，有效期至 2023 年 02 月 14 日，准驾车型：C1，符合驾驶轻型厢式货车条件。黄永红无固定职业，且没有取得道路运输从业资格证，其于 2020 年 06 月购买了粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车后一直自行承接货运业务。经查询，黄永红驾驶证状态为正常状态，经查，黄永红近三年有 7 宗道路交通违法记录（均已接受处理）。黄永红近三年除了发生此次道路交通事故外，无发生其他交通事故记录。

2.电动自行车驾驶人：陈孝生，男，1974 年 01 月 15 日出生，汉族，住址：湖北省阳新县大王镇江垅村三组，身份证号：420222197401lXXXX9，未取得机动车驾驶证。生前居住在：东莞市道滘镇沿江中路 53 号，生前工作单位：道滘鑫汇印刷厂。

（三）车辆乘客情况

1.电动自行车乘客：汪海燕，女，1976 年 03 月 08 日出生，汉族，住址：湖北省阳新县大王镇江垅村三组，身份证号：42022219760 30XXXX0，系电动自行车驾驶人陈孝生的妻子。生前工作单位：东莞市厚街镇溪头菲太电子厂。死者汪海燕工作日在厂宿舍居住，休息日到道滘与丈夫陈孝生团聚。

（四）事故现场基本情况

1.天气情况。事发于 2020 年 12 月 14 日 06 时 21 分，阴天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。事故路段位于东莞市道滘镇道滘大桥路段，该路段道路设有两条机动车道双向通行，中心划有单黄实线，各车道分别宽 390cm、385cm，该路段限速 40km/h，道路两侧分别设有非机动车道，均宽 165cm，机动车道与非机动车道之间设有混凝土护栏分隔，由蔡白村往道滘镇区一侧桥面设有台阶式人行道，宽 150cm，沥青路面，干燥，肇事时有路灯照明。

3.现场痕迹情况

（1）地面痕迹

地面没有留下明显的碰撞痕迹，肇事路段石墩护栏见有人体擦痕。

（2）车体痕迹

无号牌电动自行车左前车头见明显撞痕。

粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车左侧车身见明显撞痕。

（3）人体痕迹

死者陈孝生体表多处挫擦伤，双侧鼻腔及右侧外耳道见血迹，左下颌至左颞枕部见挫裂创，对应颅骨粉碎性骨折，双侧肋骨触及多根骨折，左侧胸腔刺抽出血液，颅脑及胸部损伤严重。陈孝生损伤呈外轻内重，且体表多处挫擦伤面积大，左下颌至左颞枕部挫裂创创缘不齐、创角钝等损伤特点，符合交通事故中钝性外力作用所致，结合案情及尸表检验，陈孝生符合交通事故致开放性颅脑损伤及闭合性胸部损伤死亡。

死者汪海燕颅骨自上颌以上爆裂，颅骨粉碎性骨折，颅内仅残留少量脑组织，双侧肋骨及胸骨骨折，其损伤符合交通事故车辆碾压形成的损伤特点，结合案情及尸表检验，其死亡原因是因为头颅爆裂。

（4）物证

无号牌电动自行车、粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车见有碰撞损坏痕迹，现场留有散落物。

（五）检验检测情况

交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对涉事车辆驾驶人血液中乙醇含量及毒品、车辆安全技术性能、行驶速度、碰撞痕迹、死者死亡原因等有关情况进行检验鉴定，得到如下意见：

1．唾液验毒检测

在事故现场对黄永红进行唾液验毒检测，结果为阴性。

2．血液中乙醇含量检测

（1）送检的黄永红血液中未检出乙醇成份。

（2）送检的陈孝生血液中检出乙醇含量 8.03mg/100ml。

（3）送检的汪海燕血液中未检出乙醇成份。

3．涉事车辆的安全技术性能

(1)受检的粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车制动系统、转向系统符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；灯光系统不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求（右后制动灯不亮，灯光功能失效）

（2）受检的未悬挂号牌跨骑式电驱动两轮车制动系统、转向系统、灯光系统符合相关要求。

4．涉事电动自行车的车辆属性

受检的无号牌电驱动两轮车（电动机号：350W48V/E1AF1803112561）符合摩托车特征，为机动车。

5．粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车事发时的行驶速度

粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车事发时的行驶速度约为 57.6km/h。肇事路段限速为 40km/h，粤 L352KM 号轻型厢式货车肇事时超过限定速度 44.00%。

6．涉事车辆的碰撞痕迹

事发时由西向东行驶的粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车，其左侧前部与由东向西行驶的无号牌电驱动两轮车（电

动机号：350W48V/E1AF1803112561）其前侧左部及车上人员身体发生碰撞可以成立。

7．粤L352KM号豪沃牌轻型厢式货车称重记录

粤L352KM号豪沃牌轻型厢式货车总质量4495kg,整备质量 2805kg，核定载质量 1495kg，肇事时总重 6630kg,超载47.5%。

8．死亡原因鉴定

（1）被鉴定人陈孝生符合交通事故致开放性颅脑损伤及闭合性胸部损伤死亡。

（2）被鉴定人汪海燕符合交通事故致头颅爆裂死亡。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1．事故造成2人死亡，直接经济损失约200万元。

2.死者,陈孝生,男,身份证号:420222197401lXXXX9，46岁，住址：湖北省阳新县大王镇江垅村三组。经广东康怡司法鉴定中心鉴定，被鉴定人陈孝生符合交通事故致开放性颅脑损伤及闭合性胸部损伤死亡。

3.死者,汪海燕,女,身份证号:420222197603OXXXX0，44岁，住址：湖北省阳新县大王镇江垅村三组。经广东康怡司法鉴定中心鉴定，被鉴定人汪海燕符合交通事故致头颅爆裂死亡。

二、事故发生的经过、应急处置、善后处理情况

（一）事故发生经过

2020 年 12 月 14 日 06 时 21 分，黄永红驾驶粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车（该车总质量 4495kg,肇事时总重 6630kg，经检验鉴定该车事故发生时的行驶速度为 57.6km/h）沿道厚路从蔡白村往道滘镇区方向行驶，途经东莞市道滘镇道滘大桥路段往左越过道路中心实线超车行驶时，恰遇对向车道由陈孝生驾驶的无号牌电动自行车（搭载汪海燕，陈孝生与汪海燕没有戴安全头盔）直行驶来，在此过程中，轻型厢式货车的左侧车身与电动自行车左侧车身以及陈孝生、汪海燕身体发生碰撞，造成陈孝生、汪海燕现场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。肇事后，黄永红驾车驶离现场至道滘大桥镇区一侧后掉头返回事故现场并报警处理。

（二）应急处置情况

2020 年 12 月 14 日 06 时 21 分，市公安局指挥中心接群众拨打 110 电话报称：在东莞市道滘镇道滘大桥路段发生一宗轻型厢式货车与电动自行车相撞的交通事故，事故造成人员伤亡。

06 时 24 分，道滘公安分局 110 立即指令交警、派出所、铁骑警力前往处置，并通知 120 到场抢救。道滘分局副局长张炯波、教导员刘广泰、副大队长冯锦旭立即带领民警赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作，并将有关情况向市公安局指挥中心、交警支队总值、道滘分局指挥中心、道滘镇委、镇政府等相关部门报告，同时协助医疗部门到场开展伤员救治工作。随后，道滘镇镇委委员、公安分局局长钟伟明、

副局长吴伟坚、交警支队副支队长林裕杰、交警支队交管科副科长胡建涛等到达现场指导协调事故处理工作。期间镇交通分局，镇应急管理分局等相关部门也派员到达现场处置。

当日08时41分，交警、医疗、应急等部门协同处置事故现场完毕。08时40分许东莞市殡仪馆工作人员到达现场将两名死者的尸体送东莞市殡仪馆防腐,暂扣涉事车辆2辆，清理现场后恢复交通。肇事司机黄永红由道滘交警大队带回作进一步调查。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，未发生衍生事故或群体事件，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

事故发生后，道滘镇人民政府迅速按照各级领导的批示，立即成立专门的事故善后应急处置工作小组,研究制定事故善后处置工作方案，组织公安、交通、应急、工会、司法、维稳等部门积极对接死者家属做好善后维稳工作。交警部门于2020年12月31日作出了第4419301202000000148号《道路交通事故认定书》，认定当事人黄永红应负此事故的全部责任；当事人陈孝生、汪海燕不负此事故责任。

三、相关单位履职情况

（一）道滘交通运输分局

2020 年 1 月至 2020 年 12 月底，道滘交通运输分局认真贯彻落实上级有关安全生产工作部署和指示精神，深入开展各项安全生大检查、打非治违、危险化学品专项整治等行动。2020 年分别组织辖区家交通运输企业召开《2020 年全市交通运输行业春运工作动员暨安全生产工作会议》《2020 年道滘镇交通运输行业“五一”节前安全生产暨专项执法检查工作会议》《东莞市道路运输行业电视电话工作会议》《道滘镇机动车维修行业危险废物管理宣贯培训会》《6 月 4 日全市道路运输行业安全生产电视电话工作会议》《道滘交通分局安全生产责任保险工作推进会》《道滘镇道路货物运输安全治理工作会议》《12 月 14 日全市道路运输行业安全生产电视电话会议》等安全专项工作会议。截止到 2020 年 12 月底，交通分局共出动检查人员 545 人次，检查企业 235 家次，发现隐患 318 处，已整改 306 处，隐患整改率达 96%以上，加强了辖区内交通运输行业的安全生产检查工作，确保了辖区内安全生产形势稳定。同时在节假日期间落实 24 小时在岗值班制度，密切关注安全动态，安排执法人员上路巡查。截止 2020 年 12 月底，共组织联合治超执法行动 130 次，出动执法人员 1223 人次，执法车辆 560 辆次，查处各类交通运输违章以及车辆超载案件 384 宗，监督卸货 4616 吨。

（二）道滘交警大队

2020 年道滘交警大队共出动警力 14400 人次，出动警车 2880 辆次，查处各类交通违法 51411 宗，查处酒驾 280 宗、

醉酒驾驶169宗、行政拘留6人、刑事拘留180人，共查扣摩托车、电动车4284辆，销毁摩托车1138辆、电动车311辆，组织大队业务骨干，联同镇应急、交通、城建、市政和综治等职能部门负责人员，组成检查小组，结合辖区实际和工作重点，不定期到辖区重点客、货运企业、危险品运输企业进行督查走访，先后检查客货运企业46家，货运车辆280余辆，客运企业核查客车160辆、驾驶员160人，并对重点车辆驾驶人交通违法扣分人员进行学习培训606人，切实做好校车安全管理专项工作，严格落实校车监管责任，深入26所中小学校、幼儿园进行了安全检查 12 次，进一步强化交通安全责任制，检查校车 12 批次，共检查校车 1188 辆次、校车驾驶人 1188 人次。一年来，道滘交警大队组织宣传小分队深入辖区学校20次、进场所24场次、进企业24次、进农村24次、进社区24次，大中队领导到辖区中小学校上交通安全课 20 人次，受教育群众达3.8万多人次。同时利用 LED 显示屏等滚动播放宣传教育片 42 余条；派发宣传单张、册子 15000 余张；推送安全提示、警示短信 26000 条；微信发布图文信息 2600 余条，头条推送整治各类交通违法简报 360 篇，省市媒体采用通讯稿 59 篇，农村劝导站信息采集录入11216条，宣传工作成效显著，大大提升了广大群众的交通安全意识。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

当事人黄永红驾驶载货超过核定载质量的机动车上路行驶时，超速行驶越线超车，是造成事故的直接原因。

（二）事故性质

根据《交通运输部办公厅关于取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》（交办运函[2018]2052 号文）的相关规定，黄永红驾驶粤 L352KM 号轻型厢式货车上路运输的行为不存在非法营运的性质。

经调查组调查认定，道滘镇“12·14”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）责任单位和人员处罚建议

1、陈孝生，无号牌电动自行车驾驶人，未取得机动车驾驶证驾驶机动车、驾驶未登记入户的机动车上路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款之规定，鉴于其在事故中死亡，建议对其不予追责。

2、黄永红，粤 L352KM 号豪沃牌轻型厢式货车驾驶人，驾驶载货超过核定载质量的机动车上路行驶时，超速行驶越线超车，导致事故的发生，黄永红应对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第四十三条、第四十八条第一款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条之规定，负事故全部责任，构成犯罪，涉嫌交通肇事罪，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第

一百三十三条之规定，东莞市公安局于2020年12月14日对黄永红进行刑事拘留，经东莞市第一市区人民检察院批准于2021年1月20日对黄永红执行逮捕，并依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款之规定，建议由东莞市交通警察支队车辆管理所吊销黄永红驾驶资格，两年内不得重新考取机动车驾驶证。

3、为强化源头管理，按照“一超四罚”有关规定，建议道滘公安交警部门函告石碣交通运输分局依照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的有关规定对粤L352KM号轻型厢式货车肇事时的货物源头单位：东莞市翔丰日用品有限公司因对车辆装载情况管理不当、存在超标准为车辆装载的行为作出相应的处罚。

4、建议道滘镇交警大队认真总结和吸取事故教训，制定专项整治方案，加强监管，堵塞漏洞，进一步加强大货车、摩托车及电动自行车违法行为的查处力度，坚决遏制较大及以上生产经营性道路交通事故。

（二）其他法律责任

在本次事故中，相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

东莞市道滘镇交通、应急、交警等职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、

安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）交警和交通运输部门要进一步加强道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、小车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治疲劳驾驶、货车违法营运等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和领导进行处理。严厉打击和整治各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）应急、交通、交警部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。切实加强安全生产工作。各运输企业要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任；自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）交通、交警部门要认真对照《道路运输车辆动态

监督管理办法》的要求，深入检查客、货运企业动态监管情况，督促落实动态监管责任，交警落实 24 小时值班、违法查纠、台账登记等制度，交通、交警对超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶、夜间违规运行等违法违规行为及时查处。要利用动态监控平台数据开展车辆轨迹分析，对车辆行驶轨迹缺失、动态监控系统记录数据与交通违法的位置、速度数据不相符，涉嫌伪造动态数据的车辆及企业，要依据《道路运输车辆动态监督管理办法》依法处罚、限期整改。

（四）交通部门要按照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省人民政府令第 201 号）的要求，切实加强对辖区货物运输源头单位的监督管理，严密防范货车超载超限违法行为的发生。交通部门要采取不定期巡查、视频远程监控等方式，切实加强对货物源头单位货物装载环节的监管，并依法对违法违规的货物源头单位进行处罚，确保道路运输安全。

（五）交警部门要进一步加大路查路检工作力度，全力保障辖区路面的安全、畅通：一是要结合辖区实际在主要路段设置临时执勤点，加强对过往“两客一危”、营转非大客车、面包车等重点车辆检查，特别是要通过缉查布控系统精准查处四类重点车辆严重交通违法行为。二是要加强夜间路面执勤执法，重点查处大中型客货车“三超一疲劳”、违法停车、机动车饮酒后驾驶、摩托车无证驾驶等交通违法行为。三是要依托公路视频监控系统、缉查布控系统、“鹰眼”系

统等科技信息平台，严查不按规定车道行驶、占用应急车道行驶、超速行驶、违法停车等严重违法行为，及时发现和拦截问题车辆，从严整治通行乱象，规范通行秩序。

（六）交警、交通等职能部门要加强摩托车和电动车交通违法集中整治的批示精神，要求深刻吸取教训，严格落实行动方案，明确部门职责，加强警种联动，从严查处摩托车无牌无证、违法上路、酒驾醉驾、不戴安全头盔和电动车超员载人、不按规定车道行驶、闯红灯、逆向行驶等严重交通违法行为，全力遏制近期辖区涉摩涉电伤亡道路交通事故的多发势头，全力确保辖区道路交通安全形势持续平稳。

道滘镇“12·14”一般道路交通事故调查组

2021 年 1 月 29 日